



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ [образец]

Версия: 1.0

Статус: договор с инициатором проекта (эмитентом)

ДОГОВОР С ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА (ЭМИТЕНТОМ)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.....	2
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	2
1.2. Услуги включают:	2
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА	3
2.1 Права Оператора	3
2.2 Обязанности Оператора	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА	4
3.1 Права Эмитента	4
3.2 Обязанности Эмитента	4
4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	4

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	5
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦФА И УЦП.....	5
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ	6
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	6
8.1. За недостоверную информацию:.....	6
8.2. За неисполнение обязательств по ЦФА/УЦП:	6
8.3. За нарушение конфиденциальности:	6
8.4. Ограничение ответственности:	7
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	7
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	7
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	7
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	7
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.....	7

ДОГОВОР О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

г. [Город], «_» _____ 20 г.

[указывается при регистрации], именуемое в дальнейшем «**Оператор**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава], с одной стороны, и

[Наименование юридического лица / ФИО ИП], именуемое в дальнейшем «**Эмитент**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава/доверенности], с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор обязуется оказать Эмитенту услуги по организации выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и/или утилитарных цифровых прав (УЦП), предназначенных для токенизации инвестиционного проекта Эмитента, в информационной системе НЕКСУС (далее — «ИС»), включая формирование параметров выпуска, создание и размещение соответствующих токенов, а также обеспечение их учёта и обращения. Выпуск ЦФА/УЦП осуществляется с использованием блокчейн-платформы ГАНИМЕД, при этом сведения о выпущенных токенах, их объёме, правах, закреплённых за Владельцами, и об операциях с ними подлежат фиксации в распределённом реестре ГАНИМЕД в соответствии с технической документацией Оператора и требованиями применимого законодательства. Эмитент обязуется оплатить указанные услуги Оператора в порядке и на условиях настоящего Договора

1.2. УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:

1. Консультирование по выбору типа ЦФА/УЦП и условий выпуска
2. AI-анализ проекта и экспертную оценку
3. Подготовку документов для выпуска ЦФА/УЦП
4. Создание смарт-контракта для ЦФА/УЦП
5. Регистрацию выпуска в Банке России
6. Публикацию проекта на Платформе НЕКСУС
7. Ведение реестра владельцев ЦФА/УЦП
8. Обеспечение обращения ЦФА/УЦП на вторичном рынке SFORDEX
9. Техническое обеспечение выплат по ЦФА/УЦП

1.3. Параметры выпуска ЦФА/УЦП:

- Вид ЦФА/УЦП: [указывается]
- Объем выпуска: [количество]
- Цена размещения: [сумма] руб.
- Общая сумма привлечения: [сумма] руб.
- Срок размещения: с [дата] по [дата]
- Условия выплат: [описание]

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

2.1 ПРАВА ОПЕРАТОРА

Оператор имеет право:

1. Проверить предоставленные Эмитентом документы и информацию
2. Провести AI-анализ и экспертизу проекта
3. Отказать в выпуске ЦФА/УЦП при несоответствии требованиям законодательства
4. Приостановить размещение при выявлении недостоверной информации
5. Требовать от Эмитента предоставления дополнительных документов
6. Взимать комиссии в соответствии с Тарифами
7. Требовать досрочного погашения ЦФА при существенном нарушении Эмитентом обязательств

2.2 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Оператор обязуется:

1. Провести проверку документов в течение 7 рабочих дней
2. Создать смарт-контракт в соответствии с условиями выпуска
3. Зарегистрировать выпуск в Банке России
4. Опубликовать проект на Платформе НЕКСУС

5. Вести реестр владельцев ЦФА/УЦП
6. Обеспечить техническую возможность выплат по ЦФА/УЦП
7. Предоставлять Эмитенту отчеты о ходе размещения
8. Обеспечить конфиденциальность информации о проекте

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

3.1 ПРАВА ЭМИТЕНТА

Эмитент имеет право:

1. Получать информацию о ходе размещения ЦФА/УЦП
2. Получать список владельцев ЦФА/УЦП
3. Взаимодействовать с инвесторами через Платформу
4. Получать аналитическую информацию о проекте
5. Прекратить размещение досрочно (с возвратом средств инвесторам)

3.2 ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

Эмитент обязуется:

1. Предоставить достоверную информацию о проекте и документы
2. Раскрыть информацию в соответствии с требованиями 259-ФЗ
3. Использовать привлеченные средства в соответствии с проектом
4. Своевременно исполнять обязательства по ЦФА/УЦП (выплаты)
5. Регулярно предоставлять отчеты о реализации проекта
6. Загружать финансовую отчетность для расчета дивидендов
7. Уведомлять о существенных изменениях в проекте
8. Оплачивать услуги Оператора в соответствии с Тарифами

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этап 1: Подготовка (дни 1-5)

- 4.1. Эмитент предоставляет документы и информацию о проекте.
- 4.2. Оператор проверяет комплектность документов.
- 4.3. Результат: подтверждение готовности к AI-анализу.

Этап 2: AI-анализ и экспертиза (дни 6-12)

- 4.4. Оператор проводит AI-анализ проекта по 50+ параметрам.
- 4.5. Эксперт проводит углубленную оценку проекта.

4.6. Результат: заключение о допуске к размещению.

Этап 3: Подготовка к выпуску (дни 13-19)

4.7. Оператор готовит документы для регистрации в ЦБ РФ.

4.8. Оператор подает заявление в Банк России.

4.9. Результат: получение номера регистрации РЦА-259-XXXX.

Этап 4: Создание смарт-контракта (дни 20-26)

4.10. Оператор создает смарт-контракт на блокчейне ГАНИМЕД.

4.11. Смарт-контракт проходит тестирование и аудит.

4.12. Результат: готовый смарт-контракт для выпуска ЦФА/УЦП.

Этап 5: Размещение (дни 27-30+)

4.13. Оператор публикует проект на Платформе.

4.14. Открывается прием заявок от инвесторов.

4.15. Результат: привлечение средств от инвесторов.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг определяется Тарифами Оператора:

УСЛУГА	СТОИМОСТЬ
КОМИССИЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ	1-3% от привлеченной суммы
КОНСАЛТИНГ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	От 500,000 руб. (фиксированная)
ЭКСПЕРТИЗА	0.5-1% от привлеченной суммы
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	0.1% годовых от объема выпуска

Тарифы для эмитента

5.2. Комиссия за размещение удерживается Оператором из привлеченных средств автоматически.

5.3. Консалтинг оплачивается авансом до начала работ (если применимо).

5.4. Ведение реестра оплачивается ежегодно.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦФА И УЦП

6.1. Эмитент обязан исполнять обязательства по ЦФА/УЦП в соответствии с решением о выпуске:

- Выплачивать проценты по долговым ЦФА в установленные сроки

- Выплачивать дивиденды по долевым ЦФА при наличии прибыли
- Погашать ЦФА по истечении срока обращения
- Передавать товары/услуги по УЦП при предъявлении требования

6.2. Выплаты осуществляются через смарт-контракт:

1. Эмитент загружает финансовый отчет в ИС
2. Смарт-контракт вычисляет размер выплат
3. Эмитент переводит общую сумму на счет в ИС
4. Смарт-контракт распределяет средства между инвесторами

6.3. В случае неисполнения обязательств Эмитент несет ответственность перед инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

7.1. Эмитент обязан регулярно публиковать отчеты о реализации проекта:

- Ежемесячные отчеты о ходе работ
- Ежеквартальные финансовые отчеты
- Уведомления о существенных событиях

7.2. Отчеты публикуются в Личном кабинете эмитента и доступны инвесторам.

7.3. Эмитент обязан отвечать на вопросы инвесторов через функционал Платформы в течение 5 рабочих дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. ЗА НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

Если Эмитент предоставил недостоверную информацию о проекте, Оператор имеет право:

- Приостановить размещение
- Потребовать возврата средств инвесторам
- Расторгнуть Договор
- Взыскать убытки

8.2. ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЦФА/УЦП:

Эмитент несет ответственность перед инвесторами. Оператор не несет ответственности за неисполнение Эмитентом обязательств.

8.3. ЗА НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:

Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, возмещает убытки другой стороне.

8.4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Совокупная ответственность Сторон ограничена суммой комиссий, уплаченных по Договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Информация о проекте до публикации на Платформе является конфиденциальной.

9.2. Оператор обязуется не разглашать коммерческую тайну Эмитента третьим лицам.

9.3. После публикации проекта информация становится общедоступной.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

10.2. Договор может быть расторгнут:

- По соглашению Сторон
- По инициативе одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий Договора
- По решению суда

10.3. При расторжении Договора обязательства Эмитента перед инвесторами сохраняются.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры разрешаются путем переговоров.

11.2. Сторона направляет претензию. Другая Сторона рассматривает претензию в течение 30 дней.

11.3. При недостижении соглашения спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения Оператора.

11.4. Применимое право — законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.2. Изменения в Договор вносятся по соглашению Сторон в письменной форме.

12.3. Неотъемлемой частью Договора являются Правила информационной системы НЕКСУС.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ОПЕРАТОР:

наименование [указывается при регистрации],

ОГРН: [номер]

ИНН/КПП: [номер]

Адрес: [адрес]

Р/с: [номер счета]

Банк: [наименование]

БИК: [БИК]

[Подпись] _____ [ФИО]

М.П.

ЭМИТЕНТ:

[Наименование]

ОГРН: [номер]

ИНН/КПП: [номер]

Адрес: [адрес]

Р/с: [номер счета]

Банк: [наименование]

БИК: [БИК]

[Подпись] _____ [ФИО]

М.П.